主題精選：一般徵收 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 一般徵收與區段徵收之差異
發布日期: 2026-06-09
內文
• 一、一般徵收之概念一般徵收，係指國家因公益之必要，為興辦特定公用事業，依法一次個
別的取得私有土地或土地改良物所有權之制度。其目的在於取得特定公用事業所必需之土地，
屬土地徵收制度中最基本、最典型之類型。其法律效果，係由需用土地人終局取得土地或土地
改良物所有權，而原所有權人及其他權利人之權利義務，於補償完竣時終止。
• 二、區段徵收之概念區段徵收，係指國家基於新都市開發、舊都市更新或其他整體開發建設
之需要，對一定區域內之土地，因應重新分宗整理之必要，而就全區土地予以徵收之制度。其
於完成公共設施開闢、土地整理及重行分配後，再將部分土地分配予原土地所有權人或予以處
分，以達成整體開發之目的。故區段徵收不僅具有徵收之性質，並兼具土地整理、公共設施配
置及開發利益分配之功能。土地法第212條即明定：「於一定區域內之土地，應重新分宗整理，
而為全區土地之徵收」。應特別注意的是，區段徵收雖具有「共同開發、利益共享」之制度特
徵，且往往帶有較明顯之財務與開發效益分配考量，但其本質上仍屬土地徵收之一種類型，具
有公權力強制性，並非以土地所有權人自主合意參與為前提，故與一般合意共同開發有本質上
之差異。
• 三、一般徵收與區段徵收之比較一般徵收係以取得特定公共事業所需土地為目的之基本型徵
收；區段徵收則係以一定區域整體開發為目的之開發型徵收。二者雖同屬土地取得制度，但其
制度目的、適用情形、取得範圍、補償方式等均不相同。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
資料來源：曾榮耀編撰，2026，土地法規理論與實務，高點文化。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 一般徵收與區段徵收
發布日期: 2025-12-11
內文
土地徵收大致分為一般徵收與區段徵收二種。簡言之，區段徵收以外之土地徵收，皆屬一般徵
收。
• (一) 一般徵收：政府對個別或小範圍之土地予以徵收，稱為一般徵收。一般徵收僅得採現金
補償，不得採抵價地補償。
• (二) 區段徵收：政府對全區或大範圍之土地予以徵收，稱為區段徵收。區段徵收採現金補償
與抵價地補償並行，並以抵價地補償為其特色。
• (三) 兩者在適用上之比較：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 土地徵收補償方式
發布日期: 2023-01-05
內文
土地徵收之補償方式有下列三種：
• (一) 現金補償：土地徵收以現金補償為主，並應符合下列原則：
1. 相當補償原則：補償額須與損失額相當，以保障被徵收人之財產權。
2. 迅速補償原則：補償應儘速發給，不得遷延時日。
• (二) 抵價地補償：區段徵收時，除以現金補償外，亦得以徵收後可供建築之土地折算抵付
（此種土地稱為抵價地）。須注意者，抵價地補償僅限於區段徵收，一般徵收無抵價地補償。
• (三) 債券補償：區段徵收土地所需之資金，得由
中央或直轄市主管機關發行土地債券（平§5Ⅰ）。
依法徵收之土地，得以現金搭發土地債券補償地價
（平施§10）。須注意者，債券補償須與現金補償搭
發，不得全部發給債券；且限於區段徵收，一般徵
收無債券補償。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下